KI-Inhalte kennzeichnen (Art. 50 Abs. 4 EU AI Act)

Wer muss es umsetzen, wann ist es erforderlich – und wie?

Themenübersicht

- Art. 50 Abs. 4 EU AI Act: Transparenzpflicht für Betreiber
  1. Betreiber: Wer muss kennzeichnen?
  2. Kennzeichnungspflichtige Inhalte: Deepfakes + Texte
  3. Einschränkungen + Ausnahmen
  4. Anforderungen an die Kennzeichnung, Muster + Beispiele
- Wissenschaft
- Journalismus, Kommunikation/ÖA, Werbung
- Take-Aways
- Fragen/Diskussion/Quellen

Einführung

- EU-weit geltende Regelung seit 2. August 2026
- *„Transparenzpflicht für **Betreiber** bestimmter KI-Systeme“*,
  Art. 50 Abs. 4 EU AI Act (KI-Verordnung; nachfolgend: AI Act)
- Ziele der Regelung: Vertrauen in den Ursprung von Inhalten stärken, Unsicherheiten entgegenwirken, Transparenz schaffen …
- Regelung teilweise umstritten + unklar; Rechtsprechung steht noch aus
- Präzisierung durch Guidelines + Praxisleitfaden (EU-Kommission), s. Quellen

Transparenzpflicht
für Betreiber,
Art. 50 Abs. 4 AI Act

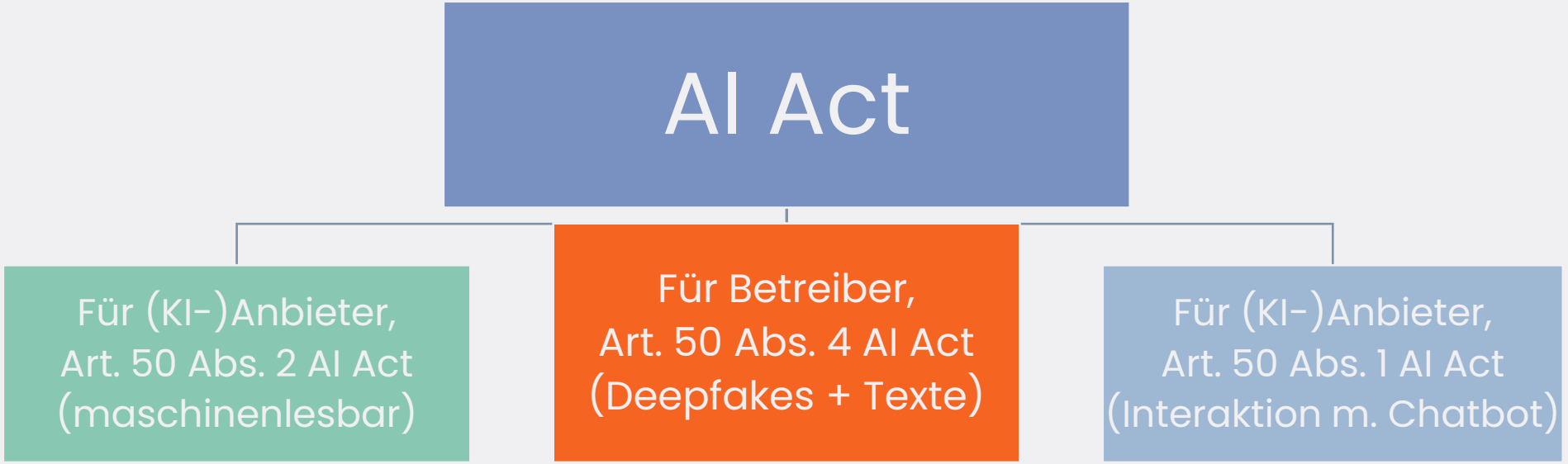
Transparenz- und Kennzeichnungspflichten

AGB/ Nutzungs-bedingungen

(§ 18 Abs. 3 MStV automatisch erzeugte Inhalte)

(§§ 5, 5a UWG irreführende Darstellungen etc.)

Hochschulrecht/ Gute wissen-schaftliche Praxis



Art. 50 Abs. 4 AI Act

Transparenzpflicht für Betreiber



Wer muss kennzeichnen?

- **Rechtlich** verantwortlich:
  Unternehmen, Behörden (u. a. Hochschulen), Institutionen, Vereine, NGOs etc.,
  die ihren Mitarbeitenden Systeme generativer KI zur Verfügung stellen bzw. deren Nutzung erlauben, oder Selbständige
- **Operativ** adressiert:
  Mitarbeitende bzw. Beschäftigte aus Unternehmen, Behörden etc. und Selbständige, die KI-Inhalte erstellen u. verbreiten oder veröffentlichen
  → betrifft grds. alle, die generative KI nicht rein privat nutzen (es sei denn eine **Ausnahme** greift…)

> *„Betreiber" = eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, die ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet, es sei denn, das KI-System wird im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwendet*
> (Legaldefinition Art. 3 Nr. 4 AI Act)

Kennzeichnungspflichtige Inhalte

Deepfakes

- **Bild-**, **Audio-** oder **Video**inhalte
- KI-generiert oder mit KI bearbeitet
- Ähnlichkeit mit etwas Realem
- zur Täuschung geeignet (Bsp.: KI-Prof) (keine Täuschungsabsicht nötig!)

„Deepfake“ = ein durch KI erzeugter oder manipulierter Bild-, Ton- oder Videoinhalt, der wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähnelt und einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen würde*
(Legaldefinition Art. 3 Nr. 60 AI Act) *eher*(Wesen)?*

Texte

- (nur) **veröffentlichte** Texte
- KI-generiert oder mit KI bearbeitet
- zur Information der Öffentlichkeit
- über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse

[4]Betreiber eines KI-Systems, das Text erzeugt oder manipuliert, der veröffentlicht wird, um die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu informieren, müssen offenlegen, dass der Text künstlich erzeugt oder bearbeitet wurde.
(Art. 50 Abs. 4 S. 4 AI Act)

Kennzeichnungspflichtige Inhalte

Deepfakes

Ausschlaggebend sind die Ähnlichkeit mit real existierenden Gegebenheiten und das **Potenzial zur Täuschung** (→ weite Auslegung!);
gilt i. d. R. nicht für technische Bearbeitungen, Spezialeffekte etc.;

Umfeld/potenzielles Publikum berücksichtigen;

(→ Gesamtbewertung erforderlich)

Texte

Solche, die für die Gesellschaft als Ganzes von Bedeutung sind
– sei es auf **lokaler, nationaler, EU- oder internationaler Ebene** –

und

eine **öffentliche Debatte** oder **kritische Auseinandersetzung** rechtfertigen

(→ weites Verständnis!)

Kennzeichnungspflichtige Inhalte

Deepfakes

***Beispiel**: Video eines Politikers mit Äußerungen, die dieser nie getätigt hat*

Offensichtlich **unrealistische Inhalte, die beispielsweise den Natur- oder Physikgesetzen widersprechen und insoweit kein Irreführungspotenzial haben**, z. B. fliegende Menschen oder sprechende Tiere, diese fallen nicht unter die Transparenzpflicht.
Dasselbe gilt für illustrative Darstellungen, Comics oder Cartoons.
→entscheidend: **Täuschungspotenzial**

Texte

***Beispiel**: KI-generierter Text mit Extremwetterwarnungen in einer Stadt*

Relevante Themen z. B.: **Politik** und **demokratische Prozesse, öffentliche Verwaltung** und **Dienstleistungen, Rechtspflege** und **Strafverfolgung, Schutz der Grundrechte, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, Umweltschutz, Verbrauchersicherheit** sowie jegliche **wirtschaftliche, finanzielle, politische, wissenschaftl.** oder **kulturelle Entwicklung**.

Einschränkungen + Ausnahmen

Deepfakes

- Eine **reduzierte*** Transparenzpflicht besteht bei Deepfakes, die in die Bereiche **Kunst, Satire, Fiktion o. ä.** fallen. (*bzw. eingeschränkte)
- D. h. die Kennzeichnung darf weniger prominent ausfallen, z. B. im Begleittext eines Bildes oder Abspann e. Videos.
- Wichtig: Der künstlerische bzw. kreative Charakter muss **offensichtlich** sein.

- (keine Transparenzpflicht im Bereich Strafverfolgung)

Texte

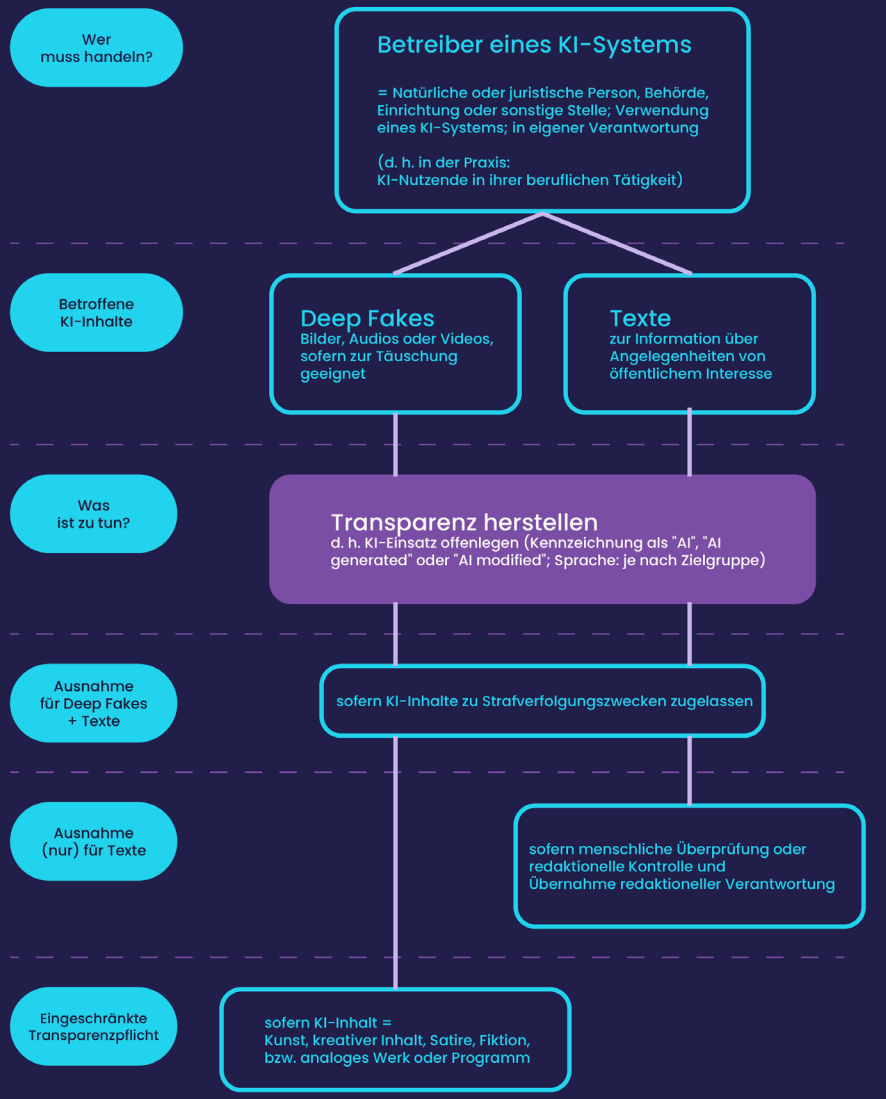
- Für Texte **entfällt** die Transparenzpflicht, sofern diese **von Menschen geprüft** bzw. **redaktionell kontrolliert** wurden (Anm.: alternativ zu verstehen)

und

- eine natürliche/juristische Person die **redaktionelle Verantwortung** trägt.
- „Human Review“ > hohe inhaltliche Anforderungen; grobe Durchsicht (-)!

- (keine Transparenzpflicht im Bereich Strafverfolgung)

Übersicht Transparenzpflicht für Betreiber bestimmter KI-Systeme gemäß Artikel 50 Absatz 4 EU AI Act



Lizenz Schaubild: CC BY-SA 4.0, HOOU@HAW Hamburg

Quelle Schaubild:
HOOU-Lernangebot
KI-Inhalte kennzeichnen: Wann gilt die Transparenzpflicht für Betreiber?

Kennzeichnung: Anforderungen

- **Hinweis** auf KI-Einsatz
  - durch Symbole/Icons oder Text, je nach Medium
- **spätestens** bei der **ersten Interaktion** oder **Aussetzung** mit KI-Inhalt
- In **klarer** und **eindeutiger Weise**
  - Bild/Video: z. B. recht oben im Bild eingebettet; bei Videos ggf. in Intervallen eingeblendet
  - Audio: akustisch zu Beginn (z. B. *„Der nachfolgende Beitrag ist KI-generiert.“*); ggf. wiederholend
  - Text: zu Beginn des Textes (z. B. *„Der nachfolgende Beitrag wurde mit KI bearbeitet.“*)
- **Barrierefreiheitsanforderungen** entsprechend
- **Sprache**:
  - je nach Zielgruppe
  - häufig deutsch oder englisch
  - ggf. auch mehrsprachig

Kennzeichnung: Muster der EU

- EU-Icons (s. o.) zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten;
  zum Download auf der Website der EU-Kommission (als Empfehlung, keine verpflichtende Nutzung)

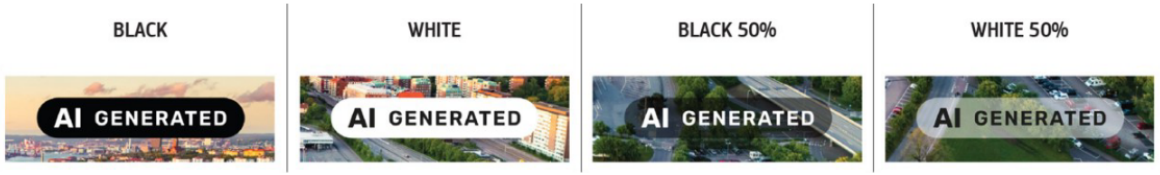


Figure 1. The EU icon developed by the AI Office for fully AI-generated content in several variations against a background (black, white, black transparent, white transparent).

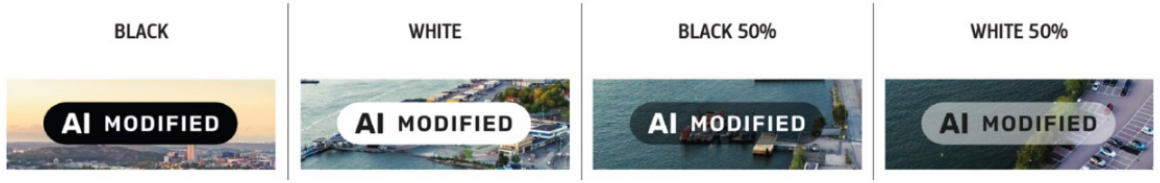


Figure 2. The EU icon developed by the AI Office for partially AI-modified content in several variations against a background (black, white, black transparent, white transparent).

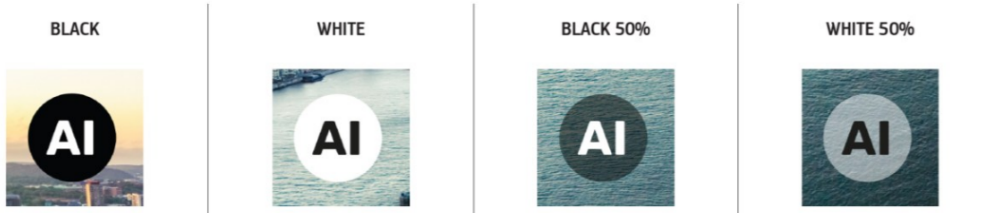


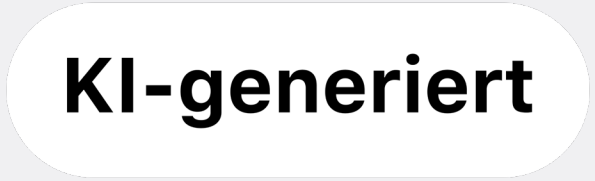
Figure 3. The basic EU icon developed by the AI Office in several variations against a background (black, white, black transparent, white transparent).

Kennzeichnung: KI-Label

- Label in deutscher Sprache: zum Download auf hoou.de

.DS_Store	DS_STORE-Datei	1 KB
LABEL_KI_schwarz	PNG-Datei	38 KB
LABEL_KI_schwarz transparent	PNG-Datei	36 KB
LABEL_KI_wei├ƒ	PNG-Datei	36 KB
LABEL_KI_wei├ƒ transparent	PNG-Datei	33 KB
LABEL_KI-bearbeitet_schwarz	PNG-Datei	85 KB
LABEL_KI-bearbeitet_schwarz transparent	PNG-Datei	81 KB
LABEL_KI-bearbeitet_wei├ƒ	PNG-Datei	84 KB
LABEL_KI-bearbeitet_wei├ƒ transparent	PNG-Datei	78 KB
LABEL_KI-generiert_schwarz	PNG-Datei	83 KB
LABEL_KI-generiert_schwarz transparent	PNG-Datei	86 KB
LABEL_KI-generiert_wei├ƒ	PNG-Datei	83 KB
LABEL_KI-generiert_wei├ƒ transparent	PNG-Datei	77 KB







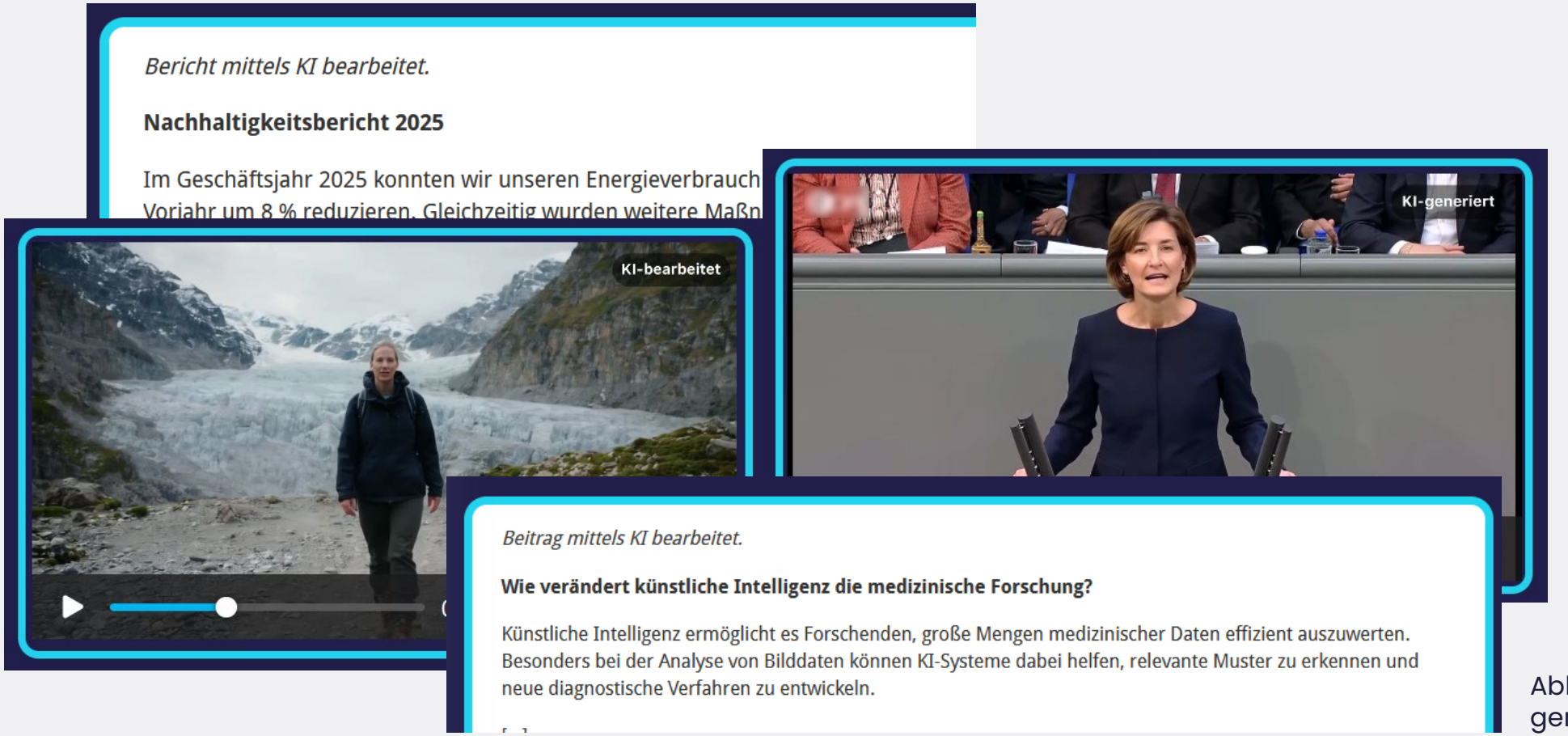
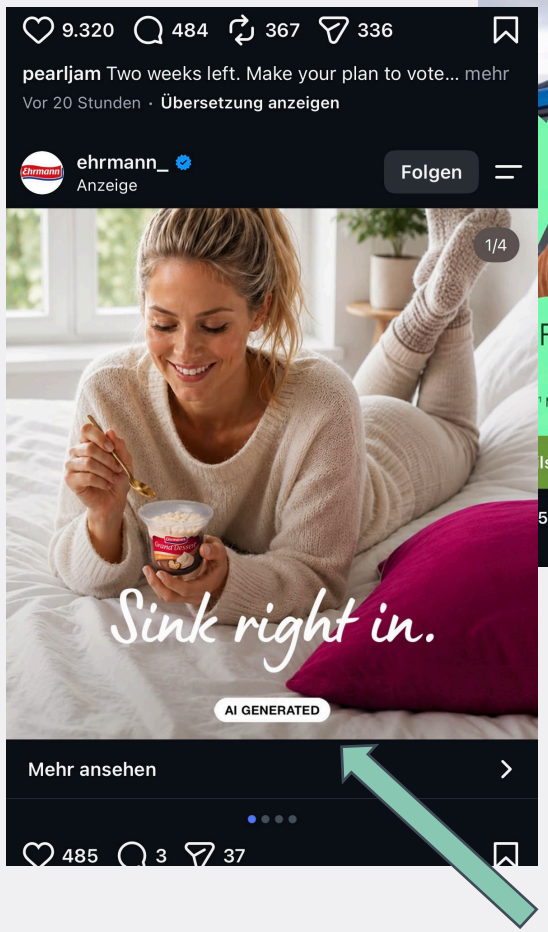


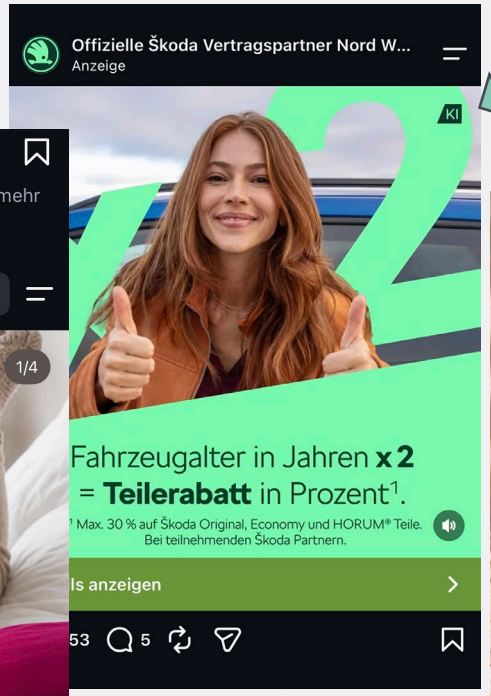
Abb.: KI-generiert/gemeinfrei

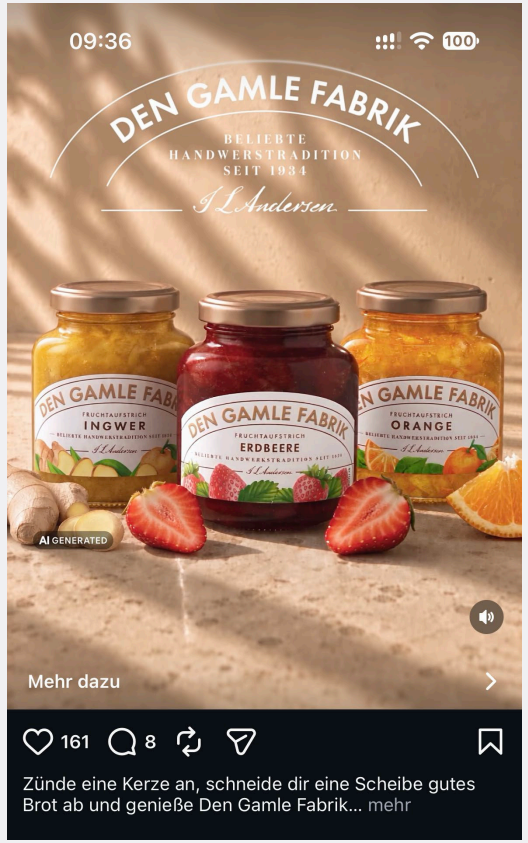
Details der praktischen **Umsetzung**:

- neu KI-Inhalte kennzeichnen: Wann gilt die Transparenzpflicht für Betreiber?
  (Hg.: HOOU, Schlotfeldt, A., 20.10.2026) mit **FAQs, Quizzen u. Vorlagen** (KI-Label auf dt.)

Kennzeichnung: Beispiele (Quelle: Instagram)





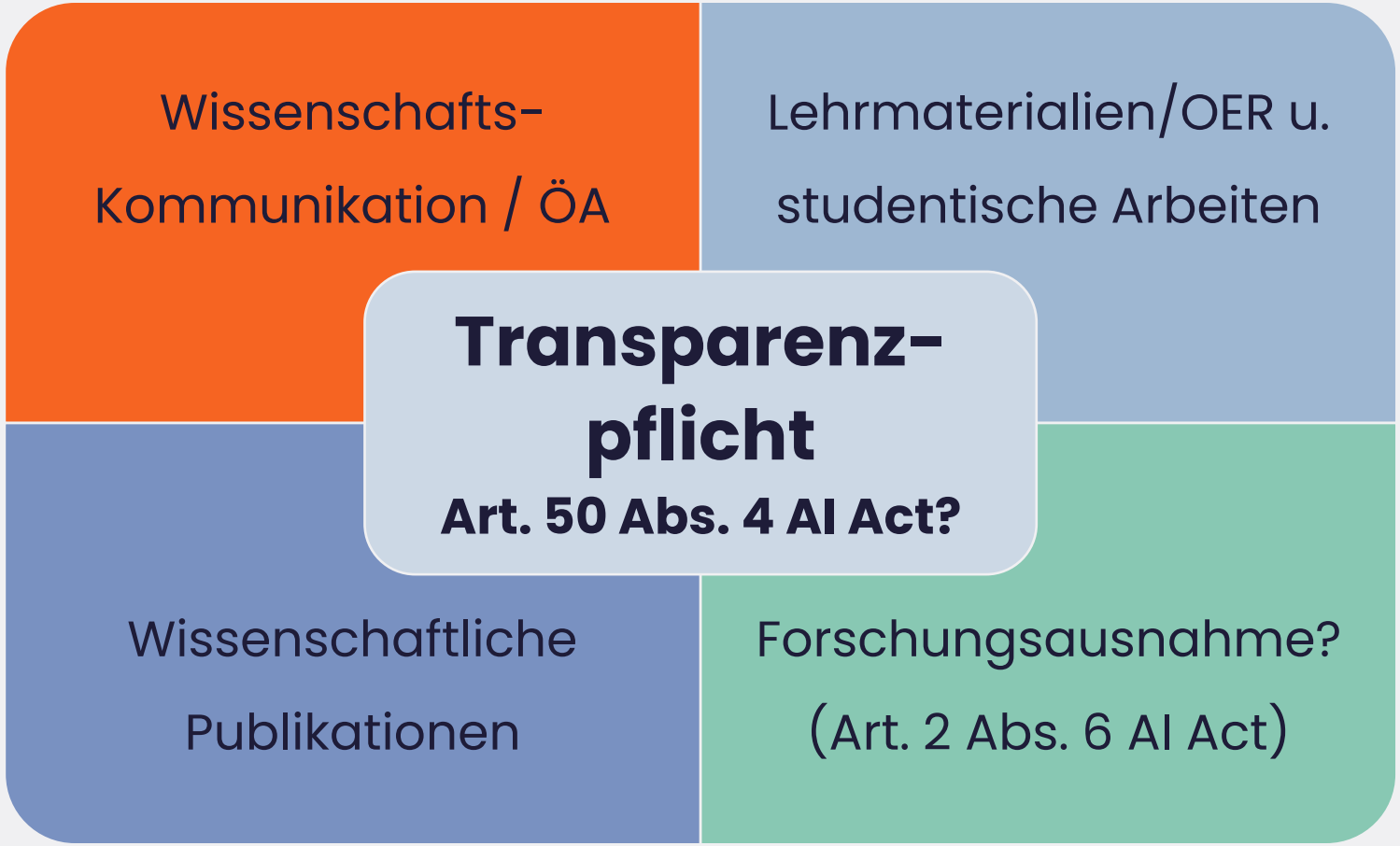




Geltung Art. 50 Abs. 4 AI Act

in der Wissenschaft

Wissenschaft: Bereiche KI-Einsatz



Wichtige Kriterien

- **Fokus** der KI-Nutzung (Wissenschaftskommunikation, Forschung …?)
- **Art** des KI-Inhalts (Deepfakes oder Texte?)

(nur bei Texten relevant)

- **Veröffentlichung**: ja/nein?
- **Zweck**: Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse: ja/nein?
- **Menschliche Prüfung**/redaktionelle Kontrolle
  + redaktionelle **Verantwortung** (→ Liegt beides vor?)

Wissenschaft

- (hoffentlich, GWP…) **Regelfall: Ausnahme greift!**
  d. h. menschliche Überprüfung + redaktionelle Verantwortung (+);
  falls nicht: kennzeichnen gemäß AI Act!
- sofern Deepfakes eingesetzt: stets kennzeichnen!

Geltung Art. 50 Abs. 4 AI Act

in Journalismus, Kommunikation/ÖA, Werbung etc.

Anforderungen an Transparenz

Kriterien: **Branche/Einsatzkontext** und **Erwartungen/Background** v. **Publikum**



Journalismus/Kommunikation

- Zweck der Texte = Information der Öffentlichkeit?
  → in aller Regel: (+)!
- Angelegenheiten von öffentlichem Interesse?
  → abhängig vom Inhalt (+)/(-), häufig wohl zu bejahen
- Werden Themen wie z. B. öffentliche Gesundheit, Umweltschutz, wirtschaftliche, wissenschaftliche oder kulturelle Entwicklungen behandelt, die Gegenstand einer öffentlichen Debatte sein können:
  → Kennzeichnungspflicht: ja - sofern keine Ausnahme greift!

Werbung: Bsp. Produktbild

Gestaltung Produktbild	Deepfake?
echtes Produkt, mittels KI fotorealistisch vor neutralem Hintergrund	Nicht automatisch; maßgeblich ist Eindruck von Authentizität
Produkt in einer realistisch wirkenden, aber KI-erzeugten Alltagsszene	Einzelfallabhängig; erfundene Szene: nicht automatisch Deepfake
Produktdarstellung suggeriert, es sei an einem bestimmten Ort aufgenommen	Deepfake eher anzunehmen; jedenfalls sofern (falscher) Eindruck von Authentizität erzeugt
Produkt mit KI so verändert, dass es nicht vorhandene Merkmale oder bestimmte Qualität aufweist	Deepfake i. d. R. anzunehmen; insbesondere, wenn unzutreffender Eindruck von Produkt erzeugt wird

Take-Aways

- Wichtig: Differenzierung Deepfakes – Texte
- Sofern Deepfake:
  (Authentizität?/Potenzial zur Täuschung der Zielgruppe gegeben?)
  → grds. kennzeichnungspflichtig
  → Kunst, Fiktion, Satire…: weniger prominente Kennzeichnung genügt
- Bei KI-Texten ausschlaggebend:
  konkreter Inhalt + ob Ausnahme greift
  → Behandelt Text eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse?
  → Wurde der Text v. Mensch überprüft/redaktionell kontrolliert und hat jemand die redaktionelle Verantwortung übernommen?
- Kennzeichnung: mit Icons der EU empfohlen; eigene gleichwertige Gestaltungen erlaubt; → rechtzeitig, klar + eindeutig kennzeichnen!
- Complianceprozesse etablieren; im Zweifel kennzeichnen

Quellen (HOOU)

- KI-Inhalte kennzeichnen: Wann gilt die Transparenzpflicht für Betreiber?
  Schlotfeldt, A., 20.10.2026 (ausführlich mit FAQs, Quizzen u. Vorlagen, u. a. KI-Label auf dt.)

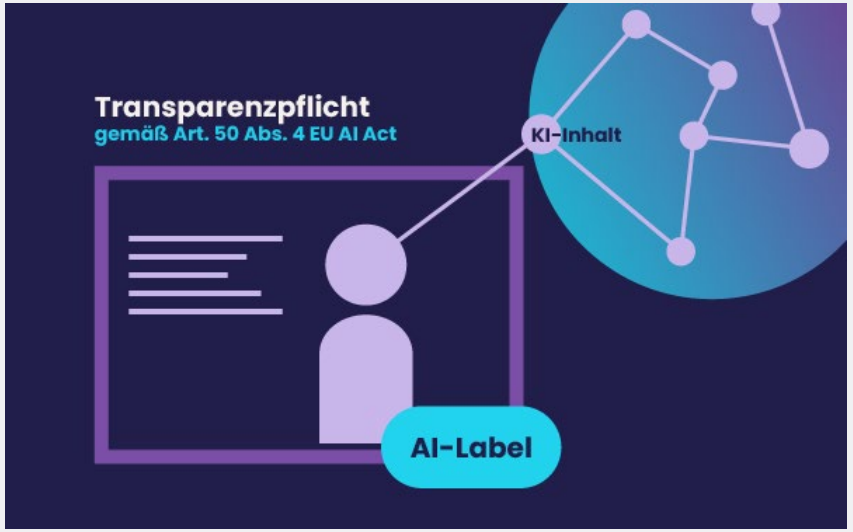


Abb.:
Vorschaubild aus o. g.
HOOU-Lernangebot

- Rechtshäppchen: Die neue Transparenzpflicht für KI-Inhalte gemäß EU AI Act - Was müssen KI-Nutzende jetzt kennzeichnen?
  Schlotfeldt, A., 23.07.2026 (kompakter Überblick)

Fragen/Diskussion

- Gibt es Erfahrungen mit der Umsetzung von Art. 50 Abs. 4 AI Act?
- Erscheint die Kennzeichnung gemäß den Vorgaben zielführend?
- Besteht ein Risiko der „Überkennzeichnung“ (aus Vorsicht)?
- …

Vielen Dank für das Interesse!



Andrea Schlotfeldt

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Hamburg Open Online University

Juristische Beratung

andrea.schlotfeldt@haw-hamburg.de

Diese Präsentation ist, soweit nicht anders angegeben und mit Ausnahme des Fotos, lizenziert unter Creative Commons - Namensnennung 4.0, CC BY 4.0.

Quellen zur Vertiefung

- Art. 50 Abs. 4 AI Act (Gesetzestext)
- Erwägungsgrund 134 zum AI Act (Auslegungshilfe)
- Leitlinien zu den Transparenzpflichten für Anbieter und Betreiber bestimmter KI-Systeme (Guidelines)
  Hg.: EU-Kommission (Rn. 142 ff), (20.07.2026)
- Praxisleitfaden (Code of Practice, CoP, S. 29-33, 37-38)
  Hg.: AI Office der EU-Kommission, (10.06.2026)
  Zusammenfassung CoP (dt.), (Abschnitt 2: Betreiber)
  Hg.: Bundesnetzagentur
- Transparency obligations under Article 50 of the AI Act,
  Hg.: EU-Kommission, (FAQs)
- EU-Icons zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten zum Download (svg/png), EU-Kommission
- Praktischer Ratgeber zum AI Act 2026: Deepfakes und KI-Texte richtig kennzeichnen
  Blog Datenschutzgenerator, Schwenke, T.
  (letzte Aktualisierung: 29.07.2026)
- Leitfaden: Transparenzpflichten für KI-Erzeugnisse, Kennzeichnungspflichten für Anbieter und Offenlegungspflichten für Betreiber nach Art. 50 KI-Verordnung
  Hg.: ORCA.nrw. – Rechtsinformationsstelle u. FernUni Hagen (16.09.2026)
- KI-Text im Journalismus und Redaktions-verantwortung 2.0, Teichmann, F.,
  ZUM 2026, 684 (Beck-Online, €)



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

AI Proficiency in Higher Ed Institutions

Artificial Intelligence (AI) has long since made its way onto campus – in research, teaching and administrati...

Zum Lernangebot →



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

KI-Kompetenz an Hochschulen

Künstliche Intelligenz ist längst auf dem Campus angekommen – in Forschung, Lehre und Verwaltung. Ob...

Zum Lernangebot →



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Wissenschaft kurz erklärt: Verantwortungsvolle KI

In diesem Lernangebot bekommst du einen ersten Einstieg in die Prinzipien des verantwortungsvollen Umgangs...

Zum Lernangebot →

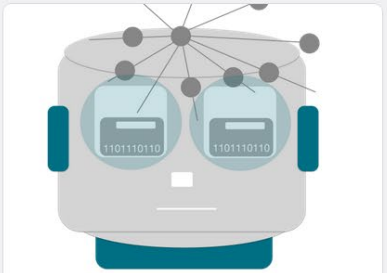


KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Chatbots selbst erstellen

Chatbots selbst erstellen... ist ein Lernangebot, bei dem ein Chatbot für ein individuelles Thema selbst entwi...

Zum Lernangebot →

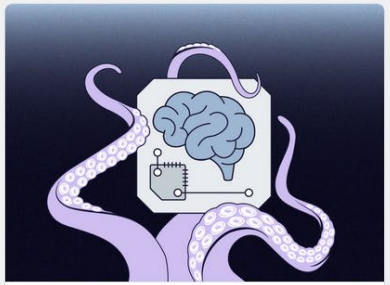


KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Schreibe deine Geschichte mit KI

Das offene Lernangebot „Schreibe deine Geschichte mit KI" bietet niedrigschwellig und auf spielerische Art...

Zum Lernangebot →



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Deep Dive: KI-Kompetenz – Risikoklassen, Governance & Fristen

Künstliche Intelligenz ist längst auf dem Campus angekommen – in Forschung, Lehre und Verwaltung. Ob...

Zum Lernangebot →



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

KI und Diversität

Um mit KI verantwortungsvoll umgehen zu können, bietet euch dieser Kurs ein Verständnis für KI-Konzepte,...

Zum Lernangebot →



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Kom.KI - Kompetenzentwicklung für KI-Tools

Künstliche Intelligenz (KI) spielt für viele Bereiche unseres Lebens bereits eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich...

Zum Lernangebot →

HOOU

HAMBURG OPEN ONLINE UNIVERSITY

Hochschulwissen. Offen für alle

Die Lern-Plattform der Hamburger Hochschulen: Kostenlose Onlinekurse, Podcasts und Events. Für die, die mehr wissen wollen.

hoou.de

Abb.:
Screenshot Lernangebote der HOOU zum Thema KI (Auszug);
z. B. „KI und Diversität"